

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2445/2537	นายสุรพล ศิลาเจริญธนกิจ	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางสาวสมปอง วรเศวต	โจทก์
	นางนฤมล ประสิทธิ์เพ็ญชัยหรือ	
	ประสิทธิ์เพียรชัย	
		จำเลย
	นางสาวสมปอง วรเศวต ผู้ร้องสอด	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องสอดฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของผู้ร้องสอดเป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหา ข้อกฎหมายถือว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค 1 และวรรค 2 จึงไม่รับฎีกาของผู้ร้องสอด คืบค่าธรรมเนียมทั้งหมด

ผู้ร้องสอดเห็นว่า ฎีกาที่โจทก์ส่งหนังสือบอกเลิก สัญญาเช่าไปยังที่อื่น อันมิใช่ภูมิลำเนาของจำเลย การบอกเลิก สัญญาเช่าของโจทก์จึงไม่อาจถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 566 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของผู้ร้องสอดไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลย ผู้ร้องสอดและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 306/323(เลขที่ใหม่เป็นเลขที่ 10) หมู่ที่ 7ตำบลลำไทรอำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 24328 ตำบลลำตาเสา (คลองชอยที่ 26 ฝั่งเหนือ)อำเภอวังน้อย (พระราชวัง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้ามเกี่ยวข้องต่อไปกับให้จำเลยและ ผู้ร้องสอดร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลย ผู้ร้องสอดและบริวารจะออกไปจาก ที่ดินพิพาท ยกคำร้อง สอด

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ผู้ร้องสอด

ผู้ร้องสอดฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 178)

ผู้ร้องสอดจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 179)

คำสั่ง

ฎีกาข้อ 2 ของผู้ร้องสอดที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องสอดต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง เป็น คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นฎีกาใน ปัญหา ข้อกฎหมายจึงให้รับฎีกาเฉพาะข้อที่กล่าวนี้ไว้

ฎีกาข้อ 2 ของผู้ร้องสอดที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องสอดต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง เป็น คำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นฎีกาใน ปัญหา ข้อกฎหมายจึงให้รับฎีกาเฉพาะข้อที่กล่าวนี้ไว้

(ทวิช กำเนิดเพ็ชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ